

第3章 公訴権と訴訟条件

刑事訴訟法

No137

H21-30

(配点: 2)

月 日

月 日

公訴時効に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

1. 観念的競合の場合における公訴の時効期間算定については、二個以上の罪名を各別に論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間による。
2. 時効は、犯罪行為が終わった時から進行するが、共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
3. 業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、その死亡の時点から進行する。
4. 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有し、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
5. 犯人が国外にいる場合には、時効は、その国外にいる期間その進行を停止するが、捜査機関が犯罪の発生又は犯人を知らない場合には、犯人が国外にいることだけでは、時効は、その進行を停止しない。

No137

H21-30

公訴時効

正解

5

正答率

64%

1 正しい

最判昭41.4.21。本記述では、観念的競合事件の公訴時効（253条1項）は、個々の犯罪行為ごとに考えるのか、それらの犯罪行為の全体をみて最終行為について考えるのかという点が問題となる。この点、公職選挙法違反の事案において、判例は、観念的競合の場合、「これを一体として観察し、その最も重い刑につき定めた時効期間による」として、一体説の立場に立っている。その理由として、判例は、「刑法54条1項前段のいわゆる観念的競合は、1個の行為が数個の罪名に触れる場合に、科刑上一罪として取り扱うものである」ということを挙げており、実体法上の罪数処理を判断基準としている。したがって、本記述は正しい。

2 正しい

253条1項、2項。公訴時効は、犯罪行為が終わった時から進行する。共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効の時間を起算する。同条2項の趣旨は、共犯の場合における公訴時効の起算点の統一を図る点にある。したがって、本記述は正しい。

3 正しい

最決昭63.2.29（百選43事件）。「犯罪行為が終わった時」（253条1項）とは、実行行為のみならず刑法の各条文で定められた結果を含むと解されているが、本記述では、結果発生時説を前提に、結果的加重犯で基本犯から加重結果が生じた場合に、基本的結果の発生時点から起算するか、「致死」などの加重結果の発生時点から起算するかという点が問題となる。この点、胎児段階で水俣病の病変が発生し、出生から死亡までの間に12年9か月という長い年月が経過したため、業務上過失致死罪の公訴時効の起算点が争われた事案において、判例は、「Gを被害者とする業務上過失致死罪の公訴時効は、当該犯罪の終了時である同人死亡の時点から進行を開始する」とし、「出生時に同人を被害者とする業務上過失傷害罪が成立したか否か、そして、その後同罪の公訴時効期間が経過したか否かは、前記業務上過失致死罪の公訴時効完成の有無を判定するに当たっては、格別の意義を有しない」としている（熊本水俣病事件）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、当該基本的結果に基づき加重されるべき結果が発生したときには、その加重されるべき結果に対応する犯罪がその時点で成立したと解する以上、その加重されるべき結果が発生した時から起算するのは当然であるということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

4 正しい

254条2項。共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。その趣旨は、公平の観点から、共犯の場合における公訴時効の停止の統一を図る点にある。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

最判昭 37.9.18。255 条 1 項は、犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止すると定めている。よって、本記述前段は正しい。

本記述後段では、「犯人が国外にいる場合」について、捜査機関が犯罪事実及び犯人を覚知し、訴追可能な状況の存在まで必要かという点が問題となる。この点、被告人の出入国管理令違反となる密出国当時、その事実を捜査機関が覚知していなかったという事案において、判例は、「捜査官において犯罪の発生またはその犯人を知ると否とを問わず、犯人の国外にいる期間、公訴時効の進行を停止する」としている。その理由として、判例は、255 条 1 項前段の「犯人が国外にいる場合」は、同条項後段の「犯人が逃げ隠れている」場合と異なり、公訴時効の進行停止につき、起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことを前提要件とするものでないことは、規定の明文上疑いを容れないところであり、また、犯人が国外にいる場合は實際上我が国の捜査権が及ばないということを挙げている。よって、本記述後段は、捜査機関が犯罪の発生又は犯人を知らない場合には、犯人が国外にいることだけでは、時効は、その進行を停止しないとしている点で、誤っている。したがって、本記述は誤っている。

